

대출채권관리기준

① 총칙

1. 목적 : 이 대출채권관리기준은 제19부터 제30조까지의 규정에 따라 대출취급기관 및 사업시행자가 대여받은 자금을 사업대상자에게 대출하거나 지원함으로써 인해 발생한 채권의 적기회수와 효율적인 관리에 필요한 절차와 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

2. 정의 : 이 대출채권관리기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "채권"이란 다음 각 세목 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

- 1) 경영희생지원농지매입사업(융자)의 매입농지(농지에 부속한 농업용시설을 포함한다)에 대한 매도대금의 원금과 이자 및 임대료
- 2) 맞춤형농지지원사업의 원금, 임대료, 매도대금, 이자, 연체이자
가) 농지규모화사업(매매)의 원금, 이자, 연체이자
나) 농지규모화사업(임대)의 임대료, 연체이자
다) 농지교환분합사업의 원금, 이자, 연체이자
라) 공공임대료 매입비축사업의 매도대금, 임대료, 연체이자
- 3) 농지연금사업(융자)의 원금과 이자
- 4) 농식품산업 해외진출지원사업(융자)의 원금과 이자
- 5) 그 밖에 기금사업시행으로 발생한 연체이자 및 위약금 등

나. "채권관리"란 채권의 보전, 회수, 결손처리 등 이에 부수되는 제반 업무를 말한다.

다. "연체채권"이란 다음 각 세목 어느 하나에 해당하는 채권을 말한다.

- 1) 약정기일 내에 채권의 전부 또는 일부를 납부하지 아니한 채권
- 2) 제16호나목·다목의 사유로 인하여 기한의 이익이 상실되어 납부일이 경과된 채권

3) 그 밖에 납부일이 경과된 채권

라. "불건전채권"이란 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 채권을 말한다.

1) 상환약정일이 6개월 이상 경과된 채권. 다만, 임대차채권은 상환약정일이 5개월 이상 경과된 채권

2) 계약조건의 위반으로 회수하여야 할 채권

3) 그 밖에 채권의 보전이 우려되고 회수사유가 발생한 채권

마. "부실채권"이란 다음 각 목 어느 하나에 해당하는 채권을 말한다.

1) 불건전채권으로 법적절차 등을 취하였음에도 회수불능한 채권

2) 회수비용이 채권액보다 많은 채권

3) 개인회생 및 파산으로 인하여 법원으로부터 변제계획인가 또는 면제결정으로 채권회수가 어려운 경우, 다만, 별제권이 있는 경우에는 제외

바. "사고채권"이란 채권관리자의 고의 또는 중과실 등으로 인하여 발생한 기금 또는 공사의 재산상 피해액을 말한다.

3. 적용범위 : 기금사업의 시행으로 발생한 채권 관리는 관계 법령 및 다른 규정에서 특별히 정한 것을 제외하고는 대출채권관리기준에 따른다.

② 채권관리자

4. 채권관리자

가. 법 제35조제2항과 영 제35조제1항에 따라 기금의 운용·관리에 관한 업무를 위탁받은 공사는 채권을 효율적으로 관리하기 위하여 채권총괄관리자, 채권부문관리자, 채권분임관리자를 둔다.

나. 채권총괄관리자는 본사의 사업주관부서장, 채권부문관리자는 지역본부장, 채권분임관리자는 지사장이 된다. 다만, 농식품산업 해외진출지원사업의 채권부문관리자는 사업부서부장, 채권분임관리자는 업무담당자로 한다.

다. 각 단계별 채권관리자는 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 사업주

관부서의 사업담당부장, 지역본부의 사업담당부장, 지사의 사업담당 부장을 채권관리담당으로 지정하여 운영할 수 있다.

5. 채권관리자의 업무

가. 채권관리자는 다음 각 세목의 업무를 관장한다.

1) 채권총괄관리자

- 가) 채권관리업무의 총괄, 조정, 통제 및 감독
- 나) 기금사업자금의 차입약정 체결
- 다) 농지구입자금의 대여약정 체결과 원리금회수 및 상환업무
- 라) 수납금융기관의 선정 및 폐쇄
- 마) 차입금에 대한 원리금 상환계획 및 회수원리금의 상환업무
- 바) 부실채권의 확정
- 사) 제2호가목에 따른 과오납금 환급액의 해당 지역본부 및 지사 지급
- 아) 가)부터 사)까지의 채권관리에 관한 그 밖의 업무

2) 채권부문관리자

- 가) 소관 채권관리업무의 총괄, 조정, 통제 및 감독
- 나) 부실채권의 처리요청 및 정리
- 다) 사고채권의 보전 및 회수
- 라) 제2호가목의 상환계획 수립보고 및 원리금 회수업무
- 마) 제2호가목의 과오납금의 환급요청
- 바) 가)부터 마)까지의 채권관리에 관한 그 밖의 업무

3) 채권분임관리자

- 가) 채권의 납부고지서 생성 및 발부
- 나) 채권의 관리 및 납부독촉
- 다) 불건전 채권에 대한 법적절차 수행
- 라) 부실채권 및 사고채권의 관리 및 보고
- 마) 제채권의 기록 및 관계 증명서류 보관관리
- 바) 제2호가목에 따른 과오납금의 환급요청

사) 가)부터 바)까지의 채권관리에 관한 그 밖의 업무

나. 제4호나목의 채권관리담당은 가목 각 세목의 채권관리자의 업무를 보조한다.

6. 채권관리의 원칙

가. 채권관리자는 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 그 직무를 성실하게 수행하여야 하며, 채권은 실효성과 실익성을 종합 검토하여 합리적으로 관리하여야 한다.

나. 채권관리자는 불건전채권이 발생하였을 때에는 지체없이 계약을 해제·해지 또는 가압류·가처분 등 채권보전조치 및 강제집행절차를 취하여야 한다.

다. 나목에도 불구하고 채무자의 재산이 채권액보다 많거나 지원농지의 가격상승 등 채권회수에 지장이 없을 경우 다음 각 세목의 어느 하나에 따라 계약해지 및 강제집행 등을 유예할 수 있다. 이 경우 유예 등에 관한 세부사항은 제19호를 준용한다.

- 1) 매매 및 교환·분합채권 : 상환약정일 다음날부터 6개월 후 6개월 범위 내에서 1회에 한함
- 2) 임대차채권 : 상환 약정일 다음 날부터 5개월 후 7개월 범위 내에서 1회에 한함
- 3) 농식품해외진출지원사업 채권 : 채권상환기일로부터 6개월 범위 내에서 1회에 한함. 다만, 해외진출 국가의 기상재해 등 불가피한 사유가 있을 경우 기금사업과(국제협력총괄과)와 협의를 통해 따로 정할 수 있다.

라. 다목에 따른 유예시 유예기간동안에 발생하는 연체이자 및 미상환잔액채권에 대한 회수에 지장이 있다고 판단할 경우에는 추가담보 확보 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

마. 채권관리자는 부실채권과 사고채권에 대해서는 그 책임소재를 명확히 하여 정해진 절차를 거쳐 처리하여야 한다.

7. 채권관리사무의 인계인수 : 공사의 조직개편 및 사업구역의 변동 등으로 채권관리부서가 바뀌었을 때에는 변경 관리부서에서 인수하여 관리하여야 한다.

③ 채권의 회수 및 관리

8. 채권의 발생시기 : 채권의 발생시기는 다음과 같다.

가. 농지매도에 따른 원리금 : 매도계약일

나. 농지임대에 따른 임대료 : 임대계약일

다. 농지구입자금지원사업에 따른 원리금 : 대여일

라. 농지교환·분합사업에 따른 원리금 : 자금지원일

마. 농지연금사업 및 농식품산업 해외진출지원사업에 따른 원리금 : 자금지원일

바. 그 밖의 채권 : 발생일

9. 발생채권의 관리

가. 채권분임관리자는 발생된 채권의 보전을 위하여 기금사업의 시행지침 또는 업무지침에서 정한 서류를 받아 채권을 확보하고, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 관리하여야 한다.

나. 채권관리자는 발생된 채권관리를 위하여 다음 각 세목의 장부와 관리대장(이하 "대장"이라 한다)을 기록 관리하여야 한다.

1) 채권부문관리자 : 붙임 1 서식의 사고채권관리대장을 사업별, 지사별로 총괄 기록 관리하여야 한다.

2) 채권분임관리자 : 다음의 장부는 사업별, 개인별로 기록 관리 하여야 한다.

가) 붙임 2 서식의 불건전·부실채권관리대장 : 사업별 불건전채권의 발생 및 회수상황과 부실채권에 대한 정리상황을 기록

나) 붙임 1 서식의 사고채권관리대장 : 사고채권의 발생과 회수 상황을 기록

다. 나목에 따른 장부는 「공기업·준정부기관 회계기준」 제22조 및 같은 시행세칙 제15조부터 제19조까지의 규정을 준용하여 기록 관리하

여야 하며, 대장은 문서규정에 따라 보존 관리하여야 한다.

- 라. 다목에도 불구하고 전산에 동일내용을 기록 관리할 수 있는 경우에는 생략할 수 있다. 이 경우 전산관리하는 자료는 매 회계연도가 종료되는 때에 입력된 자료를 출력하여 보관하여야 하고 동 자료가 수록된 보관용 테이프 등은 문서규정에 따라 보존 관리하여야 한다.
- 마. 채권관리자는 채권의 발생, 회수, 상환등에 관하여 매월 나목의 장부 및 대장을 점검하여, 회계처리사항과 일치여부를 대조 확인하여야 한다.

10. 채권의 회수기일 : 채권의 회수기일은 다음과 같다.

- 가. 농지매도에 따른 원리금은 상환약정서에 정한 납부약정일
- 나. 농지임대에 따른 임대료는 계약서에 정한 납부약정일
- 다. 농지구입자금지원사업에 따른 원리금은 대여약정서에 정한 납부일
- 라. 농지교환·분합사업에 따른 원리금은 지원약정서에 정한 납부약정일
- 마. 농지연금사업 및 농식품산업 해외진출지원사업에 따른 원리금은 지원약정서에 정한 납부약정일
- 바. 계약의 해제·해지로 인한 위약금 및 손해배상금은 납부고지서에 정한 납부일자
- 사. 그 밖에 계약 또는 약정으로 정하거나 납부고지서에서 정한 납부일

11. 납부고지

- 가. 채권분임관리자는 채무자(사업대상자)로부터 채권을 회수하려는 때에는 채무자에게 다음 각 세목에 따라 붙임 3의 납부고지서를 발부하여야 한다.
 - 1) 납부고지서는 납부약정일 20일전까지 공사 명의로 발부하여야 하며, 납부고지액은 상환약정서에 정한 원리금과 임대료로 한다. 다만, 천재지변 또는 자연재해 등으로 인하여 회수하여야 할 채권의 감면 또는 납부연기 등의 사유가 발생하거나 기한 전 납부 등의 경우에는 그렇지 않을 수 있다.
 - 2) 납부고지서는 금액을 정정하여 발부할 수 없으며, 오류가 발견되었을

때에는 지체없이 납부고지서를 재발부하고 오류납부고지서는 즉시 회수하여 파기하여야하며, 납부고지서를 분실한 경우에는 재발부하여야 한다.

3) 채권의 납부기일은 상환약정서에 정한 약정일로 한다. 다만, 채무자와 협의하여 납부일을 따로 정한 경우에는 그에 의한다.

나. 채권분임관리자는 각종 채권에 대한 상환통지 및 수납 등에 관한 채권관리업무를 수행한다.

다. 채권분임관리자는 채무자가 납부고지서를 발부하기 전에 납부하거나 연체납부를 하는 경우와 분할납부 또는 일시납부를 하는 경우에는 채무자에게 별도의 납부고지서를 발부하여야 한다.

라. 다목에 따라 채무자가 당해연도 상환분을 분할납부하고자 할 경우에는 채권분임관리자는 납부하여야 할 할부원리금 5분의 1 이상일 때에만 납부고지서를 발부하여야 한다.

마. 연체채권에 대한 납부고지서는 상환할 원리금에 연체이자를 포함한 금액으로 발부하며, 연체채권을 회수할 때에는 라목의 분할납부 한도 이하라도 고지·회수할 수 있다.

바. 채권총괄관리자는 납기가 도래하는 농지구입자금의 원리금상환에 관한 납부고지를 납부약정일 10일전까지 농협중앙회회장에게 통지하여야 한다.

사. 채권총괄관리자는 제13호에 따른 원리금 상환연기 및 감면 등의 사유가 발생한 경우에는 기금사업과의 승인여부 등이 결정될 때까지 납부고지를 유예할 수 있다.

12. 채권의 수납등

가. 제11호가목에 따른 원리금 등의 채권은 납부고지서에 지정한 금융기관을 통하여 수납하여야 하며, 공사직원은 직접 수납할 수 없다.

나. 가목에도 불구하고, 천재지변, 자연재해, 그 밖의 부득이한 사유 등으로 납부기한이 경과한 경우에는 채권부문관리자의 계좌로 수납할 수 있다.

다. 나목에 해당하는 경우 동 기간의 연체이자는 부과하지 아니하고, 대출채권관리기준에서 정한 납부와 독촉기한을 연기 또는 연장할 수 있다.

라. 채권총괄관리자는 가목에 따른 채권의 수납업무를 위하여 다음 각 세목과 같이 수납금융기관을 지정하고 수납에 관한 필요한 사항을 상호 약정하여야 한다.

1) 수납금융기관은 「농업협동조합법」에 의하여 설립된 농업협동조합과 그 중앙회, 「수산업협동조합법」에 의하여 설립된 수산업협동조합과 그 중앙회로 한다.

2) 채권총괄관리자는 1)에 따른 수납금융기관의 중앙회장과 채권수납에 관한 약정을 체결하고 수납계좌를 개설하여 수납업무를 취급하게 하며, 회수채권의 효율적인 관리를 위하여 수납점, 수납모점 등의 계통점포를 지정하여 운영할 수 있다. 이 경우 수납금융기관의 수납 모점은 공사의 수납계좌를 개설하여 수납금을 관리하는 수납금융기관의 영업점을 말한다.

3) 채권총괄관리자는 2)에 따른 수납금융기관의 계통점포에서 다음 어느 하나의 업무를 수행하도록 약정하여야 한다.

가) 수납점은 채무자가 납부하는 채권의 수납업무를 수행하며, 수납금융기관의 전영업점(회원조합 포함)으로 한다.

나) 수납모점은 수납점에서 수입되는 수납금을 관리하며, 수납점의 업무를 취급할 수 있다.

4) 채권총괄관리자는 수입되는 수납금을 다음에 따라 송금 또는 필요한 조치를 취하도록 지정된 수납금융기관과 협의·약정하여야 한다.

가) 수납모점은 수납점으로부터 입금되는 수납금을 기금계정 상환일까지 수납계좌에 예치하여 상환에 지장이 없도록 하여야 한다.

나) 수납모점은 전산망을 이용하여 수납명세서를 수납 다음날 오전중으로 채권총괄관리자에게 전송하여야 한다.

5) 본사 자금관리담당부서장과 채권부문관리자는 수납금 등을 효율적으로 관리하기 위하여 별도계좌를 설치 운영한다.

13. 원리금 연기등 : 공사는 제12조제3항에 따라 천재지변 또는 해외재난

시 기금사업과가 기금운용과와 협의하여 승인한 경우 원리금을 연기 또는 감면할 수 있다.

14. 수납통화 : 원리금등 채권의 수납통화는 현금, 은행 또는 채신관서 발행 자기앞수표, 국고수표 및 송금수표로 한다.

15. 과오납금의 처리 : 채권총괄, 채권부문 및 채권분임관리자는 수납된 채권액의 과오납이 발생되었을 때에는 제11조에 따라 지체없이 환급하여야 한다.

16. 기한이익의 상실 : 채권분임관리자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 채무자의 채권에 대한 기한이익을 상실시키고 미상환잔액 전체를 기한 전에 상환토록 채무자에게 통지하여야 한다.

가. 채무자가 농지매도원리금과 농지교환·분합원리금 등의 채무이행을 3개월 이상 지연하였을 때. 다만, 제18호에 따라 납부일을 따로 정하였을 때에는 그에 따른다.

나. 채무자가 해당 농지의 일부 또는 전체를 가압류, 가처분 또는 강제집행을 받거나 경매신청 또는 화의개시 신청 등을 하여 채무자에 대한 채권보존이 우려되거나 채무자의 상환능력이 심히 악화되었다고 판단될 때

다. 채무자의 성년후견, 한정후견, 실종, 파산, 행방불명, 사망의 사유로 채권확보가 심히 우려되거나 곤란할 것으로 판단될 때

17. 기한이익의 부활

가. 채권분임관리자는 제16호 각 목에 따라 기한이익이 상실되었으나 계약해제 또는 해지 전까지 그 사유가 해소된 때에는 당초 조건대로 기한이익을 부활시킬 수 있다. 다만, 제16호가목의 경우에는 연체채권을 회수하고 정리하였을 때에 기한이익이 부활된 것으로 한다.

나. 가목의 기한이익을 부활할 때에는 채무자로부터 기한이익의 상실사유가 해소되었음을 확인할 수 있는 서류를 받아야 한다. 다만, 가목 단서의 경우에는 예외로 한다.

- 다. 채권분임관리자는 기한이익을 부활하였을 때에는 채무자에게 그 사실을 지체없이 통지하여야 한다. 다만, 가목 단서의 경우에는 예외로 한다.
- 라. 기한이익 부활시에는 당초 약정된 할부원리금과 해당 할부원금에 대해서만 연체이자를 징수한다.

18. 기한전 회수 : 채권분임관리자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생 할 때에는 기한 전이라도 지체없이 채권을 회수하여야 한다.

- 가. 제16호에 따라 기한이익이 상실된 경우. 다만, 제17호에 따라 기한이익이 부활된 경우에는 그러하지 아니한다.
- 나. 채무자가 계약사항을 위반한 경우
- 다. 공사가 전매 동의한 경우. 다만, 당초 계약조건을 승낙한 해당 농지의 매수인이 채무승계를 한 경우에는 그러하지 아니한다.
- 라. 농지가 전용 또는 수용되는 경우
- 마. 가목부터 다목에 해당하는 경우에는 미상환 채권 전액을 회수하여야 하며, 라목의 경우에는 전용 등에 해당하는 원금과 이자를 회수하고 상환약정서를 변경, 체결하여야 한다.

19. 납부의 독촉

- 가. 채권분임관리자는 채무자가 채권의 전부 또는 일부를 기한 내 납부하지 않으면 납부일 경과 후 7일 이내에 독촉장을 발부하여야 한다.
- 나. 가목에 따른 상환독촉장은 상환약정일로부터 3회에 걸쳐 1개월마다 발부한다. 다만, 보증인이 있는 농지임대료 및 농지교환·분합사업 원리금 채납자에게 독촉할 때에는 채무자와 연대보증인에게 동시에 독촉장을 발부한다.
- 다. 채권분임관리자는 고지한 채권액에 대하여 기한 내 납부하지 아니한 때에는 다음과 같이 독촉 회차별로 채무자 및 연대보증인에게 납부독촉장을 발부하여야 하며, 납부기한은 납부 독촉일로부터 15일이 되는 날로 한다.

1) 제1차 납부독촉장 : 상환약정일 경과 후 7일 이내에 붙임 4에 의거 통지한다. 다만, 보증인이 있는 농지임대료 및 교환·분합사업 원리금에 대해서는 채무자와 연대보증인에게 붙임 5, 붙임 6 및 붙임 7에 따라 통지한다.

(가) 채권확보의 방법으로 선납계약을 한 경우 채무자가 선납의 약정인 경우 1차 납부독촉을 받고도 납부하지 아니한 경우, 채권관리자(지사)는 채권확보 방법을 변경하거나 계약을 해지 후 임차인을 대체 하여 선정하여야 한다.

2) 제2차 납부독촉장 : 제1차 납부기한 경과 후 7일 이내에 붙임 8에 따라 통지한다. 다만, 보증인이 있는 농지임대료 및 교환·분합사업 원리금에 대해서는 채무자와 연대보증인에게 붙임 9, 붙임 10 및 붙임 11에 따라 통지한다.

3) 제3차 납부독촉장 : 제2차 납부기한 경과 후 7일 이내에 붙임 12에 따라 통지한다. 다만, 보증인이 있는 농지임대료 및 교환·분합사업 원리금에 대하여는 채무자와 연대보증인에게 붙임 13, 붙임 14 및 붙임 15에 따라 통지한다.

라. 채권분임관리자는 채무자가 다목 1)(가) 또는 3)에 따른 납부독촉을 받고도 납부하지 아니하는 경우에는 다음과 같이 조치하여야 한다.

1) 농지의 매도원리금과 교환·분합원리금등의 채권은 채무자에게 상환약정일 3개월 경과 후 7일 이내에 상환약정일로부터 3개월이 경과한 다음날을 기한이익의 상실일로 정하여 붙임 16에 따라 기한이익의 상실통지를 하여야 한다. 다만, 보증인이 있는 교환·분합원리금의 채권에 대하여는 보증인에게도 붙임 17에 따라 기한이익의 상실통지를 하여야 한다.

2) 농지임대료는 상환약정일 3개월 경과 후 7일 이내에 상환약정일로부터 5개월이 되는 다음날을 계약해지일로 정하여 채무자와 연대보증인에게 붙임 18 및 붙임 19에 따라 계약해지 예고를 통지한다.

마. 채권분임관리자는 농지의 매도원리금, 교환·분합원리금 및 임대료 등을 연체하거나 계약사항을 위반한 경우에는 다음과 같이 계약해제나 해지 또는 법적조치를 취하여야 한다. 다만, 제6호에 따라 계약해지 및 강제집행 등을 유예하는 경우에는 지원농가로부터 상환약정일 5개월(임대차채권 4개월) 이내에 붙임 20에 따라 유예신청을 받아 검토 후 채권회수에 지장에 없다고 판단되는 경우 채권분임관리자의 승인을 얻어 유예 통보하고, 채권분임관리자는 채권부문관리자에게, 채권부문관리자는 채권총괄관리자에게 보고하여야 한다.

- 1) 채권분임관리자가 라목1)의 조치를 하였음에도 채무이행을 아니하는 경우 : 상환약정일 6개월 경과 후 7일 이내에 붙임 21에 따라 상환약정일로부터 6개월이 되는 다음날을 계약해제일로 정하여 계약해제를 통지하거나 붙임 22에 따라 법적조치사항을 통지한다.
- 2) 채권분임관리자가 라목2)의 조치를 하였음에도 채무이행을 하지 아니하는 경우 : 상환약정일 5개월 경과 후 7일 이내에 상환약정일로부터 5개월이 되는 다음날을 계약해지일로 정하여 채무자에게 붙임 23에 따라 계약해지를 통지함과 동시에 연대보증인에게 붙임 24에 따라 그 사실을 통지하거나 채무자와 연대보증인에게 붙임 25 및 붙임 26에 따라 법적조치를 취한 내용을 통지한다.
- 3) 채무자가 계약조항을 위반한 경우 : 시정촉구 후 시정하지 않을 때에는 시정기한 다음날을 계약해제·해지일로 정하여 붙임 21 및 붙임 24에 따라 그 사실을 통지한다.

바. 다목에 따른 독촉장은 보통우편으로, 라목 및 마목에 따른 통지서는 등기우편으로 발송함을 원칙으로 하며, 독촉장 등은 발송분과 공사 보관 분으로 작성하여 직인과 간인을 날인한 후 발송하고, 공사 보관 분은 등기우편영수증을 첨부하여 법적조치에 대비한 증빙자료로 이용한다. 다만, E-그린우편서비스로 처리할 경우 전산자료를 법적조치에 대비한 증빙자료로 이용할 수 있다.

사. 채권분임관리자는 마목1) 및 마목3)에 따라 계약이 해제되었을 경우에는 지체 없이 해당 농지 소유권을 이전하거나 미상환 원리금 잔액을 회수하여야 한다.

아. 채권분임관리자는 사목에 따라 농지소유권을 공사로 이전하는 경우에는 채무자가 납부한 자부담금과 할부원금 중에서 계약해지·해제로 인하여 발생된 할부이자, 연체이자, 소유권 이전비용, 재매도 차액 등 공사가 입은 손해에 대한 배상액을 공제한 금액을 채무자에게 반환한다. 이 경우 채무자에게 반환하는 금액에 이자는 부과하지 아니한다.

20. 이자의 부과

가. 채권분임관리자는 농지매도원금 등에 대한 이자는 상환약정서에 정한 이자율로 부과하고, 연체이자는 제24조에서 정한 연체이자율을 적용하여 부과하여야 한다.

나. 이자 및 연체이자의 계산 등은 다음과 같다.

1) 원금에 대한 이자계산기간은 윤년, 평년 구분없이 1년을 365일로 한다. 다만, 이율의 변동 또는 일단위 계산 등으로 기간계산을 하는 경우에는 실제일수를 계산한다.

2) 이자계산의 부과대상금액과 기산일, 만료일 및 이율은 다음과 같다.

가) 약정기한 내 납부인 경우(조기, 일부일시, 분할납부 포함) : 붙임 27에 따른다.

나) 연체가 되었을 경우 : 붙임 28에 따른다. 다만, 원리금 연기 또는 감면의 경우에는 그 기간 동안의 연체이자를 부과하지 아니한다.

다) 경매로 회수한 채권 및 농지환수한 채권의 경우에는 가) 및 나)에 의한다. 다만, 만료일은 배당금 지급일 또는 환수일로 한다.

라) 파산 또는 개인회생절차신청 시 만료일은 파산선고일 또는 변제계획인가 결정일로 한다. 다만, 별제권이 있는 경우에는 제외 한다.

마) 그 밖의 사유로 부실채권 손비처리를 하고자 할 때에는 지사 부실채권 정리 신청일로 한다.

21. 손해배상금 및 위약금의 징수

가. 채권분임관리자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 손해배상금 및 위약금을 징수하여야 한다. 이 경우 손해배상금 및 위약금은 당초 지원금을 초과하여 징수할 수 없다.

1) 계약 당시의 거짓 진술, 부실한 증명서류 제시, 담합, 그 밖의 부정행위로 인하여 계약이 해제·해지되었을 때

2) 계약조항 위반 또는 법적 절차 등에 따라 계약이 해제·해지된 때

나. 손해배상금 및 위약금의 범위는 가목 각 세목에 따른 금액과 소유권이전 비용, 채매도 차액 등 공사가 입은 손해를 말한다.

다. 손해배상금 및 위약금의 적용 대상 범위와 기산일 및 만료일등은 다음 각 호와 같다. 다만, 계약서에 정한 경우에는 그러하지 아니한다.

1) 가목 1)의 경우 : 붙임 29에 따른다.

2) 가목 2)의 경우 : 붙임 30에 따른다.

라. 채권분임관리자는 임대인의 귀책사유로 임대차계약이 중도에 해지되어 임대인으로부터 위약금을 징수한 경우에 이를 해당 임차인(전차인)에게 지급할 수 있다. 이 경우 위약금의 지급에 관한 세부기준은 각 기금사업의 시행지침 또는 업무지침이 정하는 바에 따른다.

22. 채권의 신고

가. 채권분임관리자는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 때에는 관계 법령에 따라 채권에 관한 배당을 요구하거나 채권을 신고하여야 한다.

1) 채무자가 강제집행을 당하였을 때

2) 채무자가 조세, 그 밖의 공과금에 관한 체납처분을 받은 때

3) 채무자의 재산에 관한 경매가 개시된 때

4) 채무자가 파산선고를 받은 때

5) 채무자인 법인이 해산하였을 때

6) 채무자의 상속인이 한정승인 또는 상속포기를 하였을 때

7) 4)부터 6)까지의 사유 이외에 채무자의 총 재산에 대한 청산이 개시되었을 때

8) 그 밖에 채무자의 재산에 대한 법적조치가 있었을 때

나. 채권분임관리자는 관할법원으로부터 채무자 재산에 대하여 강제집행 또는 경매 등의 통지를 받은 때에는 지체없이 해당 법원에 공사가 우선변제권이 있다는 사실 등을 신고하고 배당신청을 하여야 하며, 배당 시 배당순위에 따라 배당금 수령 후 미수채권이 있는 경우에는 법원으로부터 그 사실을 채권원인증서에 부기 받아 회수한다.

다. 나목에 따라 배당받은 후에도 미수채권이 있는 경우에는 제24호에 따라 법적조치를 취하여야 한다.

23. 사고채권의 회수 : 채권부문관리자는 사고채권이 발생하였을 때에는 지체없이 당사자 또는 보증인의 재산에 대한 채권보전에 관한 조치를 취하고 회수하여야 한다.

24. 제소 등의 법적조치

가. 채권분임관리자는 제19호에 따라 채납자에게 납부독촉을 하였음에도 불구하고 납부의무자가 그 의무를 이행하지 아니한 경우에는 채권보전을 위한 사전조사, 가압류, 가처분, 담보권실행 및 강제집행 등 법적조치를 취하여 채권을 확보하고 소송업무는 공사의 「소송업무처리 규정」에 따라 소송 등 조치를 취하여야 한다.

나. 채권분임관리자는 제19호마목에 따른 계약을 해제·해지하였음에도 채권이 회수되지 않을 경우와 제19호사목에 따른 농지소유권의 이전조치가 이루어지지 아니하는 경우에는 붙임 22, 붙임 25 및 붙임 26의 법적조치 착수 통지서를 채무자 및 연대보증인에게 통지하여야 한다.

다. 나목에 따른 법적조치 중 공사가 지원한 농지에 대하여 담보권을 실

행할 경우 공사가 이에 응찰·경락할 수 있으며, 그 경락재원은 당해 연도의 사업비로 할 수 있다. 이 경우 공사의 채권은 제22호나목에 따라 배당신청을 하여야 한다.

라. 채권분임관리자는 다음 각 세목의 어느 하나의 경우에는 법적조치를 취할 수 있다.

- 1) 채무가 변제되었을 때
- 2) 채무자가 법적절차비용 및 연체이자와 납부 고지된 할부원리금 등을 상환하여 잔존채권 회수에 지장이 없을 때
- 3) 기타 담보권 등의 실행으로 채권액을 회수하였을 때

25. 회수채권의 정리순서 등

가. 수납된 채권액은 법적조치비용, 연체이자, 이자, 원금의 순서로 정리하여야 한다. 다만, 부실채권의 정리를 위한 경우 원금의 결손이 발생할 우려가 있을 때에는 그 순서를 법적조치비용, 원금, 이자, 연체이자의 순으로 변경할 수 있다.

나. 소유권이전등기말소 청구소송으로 소유권이 공사로 회수된 경우에는 당초 지원가격으로 회수된 것으로 본다.

26. 소멸시효의 중단조치

가. 채권분임관리자는 채권이 시효로 소멸할 우려가 있을 경우에는 재판상의 청구를 하는 등 지체없이 시효중단조치를 취하여야 한다.

나. 채권분임관리자는 채권의 소멸시효가 완성되지 않도록 다음 각 세목의 어느 하나의 조치를 취하여야 한다.

- 1) 원리금의 일부를 회수하거나 채무자로부터 상환연기신청서 또는 채무승인서를 요구하여 수령
- 2) 채무자의 재산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 등의 법적조치와 파산절차 참가
- 3) 시효완성일이 임박한 때에는 우선 내용증명우편 또는 그 밖의 방법으로

채무자에게 납부독촉장을 송달시킨 후 6개월 이내에 지급명령신청, 확정판결을 받는 등의 조치

27. 채권의 소멸

가. 채권의 소멸원인은 다음 각 세목의 어느 하나와 같다.

- 1) 변제
- 2) 감면
- 3) 상계
- 4) 해당 채권의 소멸시효가 완성된 때
- 5) 그 밖에 관계법령 및 규정에 따라 채권이 소멸되는 경우

나. 채권분임관리자는 가목에 따른 소멸원인이 발생하였을 때에는 관계대장에 소멸원인을 기록 관리하여야 한다.

4 부실채권의 정리

28. 부실채권정리심의위원회

가. 공사는 부실채권의 정리를 효율적으로 심의하기 위하여 부실채권정리심의위원회(이하 "심의위원회"라 한다)를 운영하여야 한다.

나. 심의위원회는 다음과 같이 구성한다.

1) 본사 심의위원회

가) 위원장 1인과 부위원장 1인, 위원 4인 이상으로 구성하며 위원장은 사업주관 이사로 하고, 부위원장은 본사 사업주관 부서장, 위원은 법규담당부장, 재무담당부장, 기금운영담당부장, 사업담당부장으로 한다.

나) 심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 사업주관부서의 채권관리담당부장으로 한다

2) 지역본부 자체심의위원회

가) 위원장 1인과 위원 4인으로 구성하며 위원장은 채권부문관리자로 하고, 위원은 재무담당부장, 사업담당부장, 채권담당부원, 부실채권

관리지사의 사업담당부장으로 한다. 다만, 실정에 따라 신축적으로 운용할 수 있으나 최소한 5인 이상으로 구성한다.

나) 심의위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사 1인을 두며, 간사는 사업담당부원으로 한다.

3) 심의위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 찬성으로 심의 의결한다.

29. 정리기준 및 방법

가. 부실채권은 심의위원회의 의결을 거쳐 다음 각 세목의 어느 하나와 같이 구분하여 정리한다.

1) 제12조에 따른 기금의 결손처리가 불가피하다고 인정될 경우, 매도대금 및 교환·분합자금의 원금, 임대료 등의 채권은 기금사업과의 승인을 얻어 기금에 손비처리를 요청하여 정리하고, 이자 및 연체이자(위약금, 법적조치비용 포함) 채권은 상각처리한다.

2) 그 밖의 사유로 회수가 불가능한 채권은 「공기업·준정부기관 회계규칙」 및 「공기업·준정부기관 회계기준 시행세칙」에 따라 정리한다.

나. 채권분임관리자는 가목에 따른 부실채권의 정리가 불가피하다고 인정되는 경우에는 채권부문관리자에게 부실채권정리를 요청한다.

다. 채권부문관리자는 채권분임관리자가 제출한 소명자료와 심의위원회의 심의결과를 첨부하여 채권총괄관리자에게 부실채권정리를 요청한다.

라. 채권총괄관리자는 채권부문관리자가 정리요청한 소명자료와 조치의견서를 첨부하여 심의위원회에 부의한다. 또한 감사부서에게 현지감사를 의뢰하고 감사결과를 심의에 반영하여야 한다.

마. 심의위원회는 라목에 따라 부의된 안전에 대하여 부실채권정리가 불가피하다고 인정되는 경우에는 채권정리순서를 변경하고, 원금의 결손이 있는 경우 기금사업과의 승인을 받아 기금손비처리를 요청하여 정리하고, 이자 및 연체이자(위약금, 법적조치비용 포함)에 대하여는 상각처리한다.

바. 제29호나목에 따른 부실채권 중 기금손비대상채권 및 상각대상채권은 다음과 같다.

- 1) 채무자의 파산, 강제집행, 형의집행, 무재산 또는 회수의 실익이 없어 회수불능인 채권
- 2) 채무자의 사망, 실종, 행방불명으로 인하여 회수불능인 채권
- 3) 소멸시효가 완성된 채권
- 4) 기타 사장이 부득이 하다고 인정하는 채권

사. 제29호나목에 따른 부실채권정리신청 구비서류는 다음과 같다.

- 1) 부실채권정리 승인신청서
- 2) 재산조사서(채무자, 보증인)
- 3) 문책 및 변상상황표(관련자)
- 4) 결손처리 사유 및 의견서(채권분임 · 부문관리자)
- 5) 사후관리 및 취급경위서
- 6) 계약서, 상환약정서, 근저당권설정계약서, 납부독촉장, 기한의 이익상 실통지서, 계약해지예고통지서, 계약해제 · 해지통지서, 법적조치통지서
- 7) 제29호다목에 따른 소명자료 및 기타자료
- 8) 사후관리 시 요구하여 수령한 또는 작성한 서류일체
- 9) 소송관계서류일체(임의경매, 지급명령 포함)

아. 제29호다목에 따른 소명자료는 채무자 또는 연대보증인과 관련되는 다음 각 세목의 자료를 말한다.

- 1) 사망 시 : 호적등본, 주민등록등본 또는 사망사실증명서(시 · 읍 · 면 · 동장 발행)
- 2) 실종 시 : 실종선고에 관한 판결문, 호적등본
- 3) 행방불명 시
 - 가) 최종 주소지의 주민등록등본
 - 나) 부재자 사실증명(시 · 읍 · 면장 발행)

다) 거주여부 질의회신

4) 폐업, 파산 시

가) 폐업사실증명

나) 현지복명서(출장자)

다) 청산공고문

라) 법원의 청산명령

마) 기타

5) 무자력 시

가) 영세민 또는 생활보호대상자 증명서

나) 재산등재여부 질의에 대한 회신

다) 공과액 증명

라) 재산세과세증명 또는 비(미)과세증명

마) 재산증명원

바) 본적지 또는 최종주소지 재산상황자료

6) 채권 및 담보권 원인무효 시 : 법원판결, 기타조서

7) 기타 정리소명자료

자. 아목에 따른 소명자료를 검토하여 재산이 있을 때에는 계속적으로 관리하며, 회수불능이 인정되고 취급 및 사후관리상 관련 직원의 중대한 과실이나 고의성이 없는 경우에는 정리절차를 진행한다.

차. 손비채권 등의 사후관리는 다음과 같다.

1) 바목의 기금손비채권 및 상각채권의 관리기간은 5년으로 한다.

2)채권분임관리자는 불건전·부실채권관리대장을 비치하여 관리하고 관리기간 중 년1회 이상 재산조사 및 매분기 1회씩 채권최고 등 채권 회수 노력을 하여야 하며, 그 결과를 집계하여 채권부문관리자에게, 채권부문 관리자는 총괄관리자에게, 채권총괄관리자는 농림수산식품부장관에게 보고하여야 한다.

3) 관리기간 중에 회수실익이 있는 재산이 발견될 경우에는 즉시 회수절

차를 수행하고, 회수된 금액은 기금에 납부하여야 한다.

- 4) 관리기간을 경과하고도 회수전망과 실익이 없다고 인정되거나 시효가 완성된 채권은 그 관리를 정지하고, 계약서, 상환약정서 및 법적조치 서류 등을 1건 서류로 편철하여 문서규정에 의거 별도로 보존 관리한다.

30. 정리시기 : 부실채권의 정리시기는 연 1회로 하되 해당연도에 사업정산을 하고 이듬해 결산에 반영하여야 한다.

5 보칙

31. 공기업·준정부기관 회계사무규칙의 의제 : 채권부문관리자는 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」에 따른 수입담당으로 보며, 채권분임관리자는 동 규칙에 따른 계약담당, 수입분임담당으로 본다.

32. 채권관리상황 보고

- 가. 채권분임관리자는 채권관리상황을 채권부문관리자에게 보고하고, 채권부문관리자는 종합하여 채권총괄관리자에게 보고하여야 한다.
- 나. 채권분임관리자는 연체·불건전채권 관리현황(붙임 31)을 다음 달 5일까지 채권부문관리자에게 보고하여야 하며, 채권부문관리자는 붙임 32에 따라 다음 달 10일까지 채권총괄관리자에게 보고하여야 한다.

33. 관할법원 : 대출채권관리기준에 따른 채권에 관한 소송의 관할법원은 해당 계약목적물의 표시상 소재지를 관할하는 법원으로 한다.

<붙임 1>

사고채권관리대장

작성일자 : 년 월 일

※ 앞 면 도본부(지사)명 : _____

사 고 개 요	건 명 :		
	사고피해액 : 원	발생일자 :	발각일자 :
	사고내용 :		

사 고 관 련 자	성 명	주민등록 번 호	채용일자	문책사항		변상확정		현금무처	현주소
				일 자	내 용	일 자	금 액		

채 권 확 보 사 항	일 자	구 분	종 별	평가액	설정액	확보액	비 고

※ 뒷 면

조 치 및 이 행 사 항					
년월일	내 용	확인인			
회 수 상 황					
일 자	적 요	피해액	회 정리액	수 잔 액	비 고
※ 작성방법 1. 본 서식은 도본부와 지사에서 작성 비치한다. 2. 본 서식은 발생건별로 작성하며, 그 회수상황을 기재한다. 3. 채권확보상황 중 구분란은 압류, 가압류 등 법적 조치상황을, 종별 란은 부동산의 경우 전, 답, 대 지, 건물 등을 구분하여 표시하고, 유가증권은 그 종류를 기재한다. 4. 평가액란은 부동산의 평가액, 설정액란은 근저당 등 그 설정액을, 확보액 란은 부동산 등의 물건 에 대해 회수가능액을 기재한다.					
전 망 :					

<붙임 2>

불건전 · 부실채권관리대장

관리부서 : No. : 채무자성명 : 주 소 :

채권현황	계약년월일	사업명	지원액	회수액	잔액	납부약정일	이자 및 연체이자		소송비용			
									소송	경매	압류	계
							기한이익상실일					
							소유권이전일					
							이자					
							연체이자					
담보사항	보증인			담보물				제3자가 압류·경매 등				
	성명			지번	지목	지적	설정액	일자	가압류·경매자	해제일	사유	
	주민등록번호											
	주소											
최고사항	년월일	내용		구분	소유권이전		이자금·손해배상		경매		지급명령	압류
	· ·	제1차 납부독촉 제2차 납부독촉 제3차 납부독촉 기한이익상실 유예 기한이익상실 기한이익부활 계약해제(해지) 통지 법적 조치 통지	법적수속사항	제기일:		제기일:		신청일:		신청일:		신청일:
				제기액:		제기액:		관할법원:		관할법원:		압류일:
				관할법원:		(손해배상금 원 포함)		배당일:		확정일:		해제일:
				판결일:		관할법원:		배당액:		회수일:		압류물건:
				회수일:		판결일:		미회수액:		회수액:		해지사유:
				미회수액:		회수일:		소유권회수일:		미회수액:		
						미회수액:						
				정리사항							사후관리	
정리구분	확정일	부담재원	상각액	손비처리액	정리근거	(재산조사등)		정지일자	정지근거	해제일자 및 사유		

<붙임 3>

납부고지서(영수필통지서)		수납의뢰서 (수납은행용)		영수증	
No.		No.		No.	
납부자		납부자		납부자	
납부고지내역 (/)		수납내역		영수내역 (/)	
원금		원금		원금	
이자		이자		이자	
연체이자		연체이자		연체이자	
계		계		계	
원금잔액				원금잔액	
납부기한		납부기한		지원농지	
위 금액을 ○○○○사업 할부원리금으로 납부고지합니다. 수납인 취급자인 20 . . 한국농어촌공사사장 (인)		농협CMS 수협CMS 위 금액을 수납의뢰합니다. 20 . . 한국농어촌공사사장 (인)		위 금액을 ○○○○사업 할부원리금으로 영수합니다. 20 . . 수납인 취급자인	
취급지사 ○ ○ ○ 지사 전 화 :		취급지사 ○ ○ ○ 지사 전 화 :		취급지사 ○ ○ ○ 지사 전 화 :	
* 납부기한이 경과된 경우에는 새로운 고지서를 발부받아 납부하십시오.		* 납부기한이 경과된 경우에는 수납할 수 없습니다.		* 수납, 취급자인이 날인되지 아니한 영수증은 무효입니다.	

안	내
---	---

- 고지서의 수납금융기관은 농·수협중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합(단위조합,지소)입니다.
- 납부고지서의 금액을 수정, 가필 또는 연필로 기재한 것은 무효입니다.
- 납부고지서에 우리공사의 직인이 날인되지 않았거나 납부기한이 경과된 고지서는 수납할 수 없습니다.
- 납부기한이 경과된 경우에는 우리공사 지사에서 고지서를 재발급받아 납부하여야 합니다.
- 연체이자 산정방법 : 할부원금 × 연체이자율(%) × 연체일수 (납부기한 익일부터 납부일까지) ÷ 365

납부독촉장(제1차, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 납부하셔야 할 할부원리금에 대하여 납부하여 주시기를 고지한 바 있으나, 아직까지 납부하지 않아 연체이자 부과되었음을 통지하오니 할부원리금과 연체이자를 년 월 일 까지 납부하여 주시기 바랍니다.

추가: 귀하께서 이미 수령하신 납부고지서로는 납부할 수 없사오니, 우리 공사 지사에서 납부일까지 연체이자 포함된 납부고지서를 재발급 받아 농·수협 중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여 주시기 바랍니다.

다 음

계약일
지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법
할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 인

주 소 :
전화(☎) :

남부독촉장(제1차, 임차료)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 납부하셔야 할 임차료에 대해 납부기일이 이미 지났음에도 아직까지 납부치 않아 독촉하오니 년 월 일까지 납부하여 주시기 바랍니다.

추가: 귀하께서 이미 수령하신 납부고지서로는 납부할 수 없사오니,
우리 공사 지사에서 납부일까지 연체이자가 포함된 납부고지서를 재발급
받아 농·수협 중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여
주시기 바랍니다.

다 음

계약일
지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

$$\text{임차료} \times \text{연체이자율}(\%) \times \text{연체일수}(\text{납부기한 익일부터 납부일까지}) \div 365$$

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제1차-보증인용, 임차료)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 보증하신 농지에 대한 임차료를 채무자가 납부기일이
이미 지났음에도 아직까지 납부치 않고 있사오니 귀하께서
채무자와 상의하시어 년 월 일까지 납부하도록 협조하여
주시기 바랍니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

임차료×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :

전화(☎) :

납부독촉장(제1차-보증인용, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 보증하신 농지교환·분합사업 할부원리금을 채무자가
납부기일이 이미 지났음에도 아직까지 납부치 않고 있사오니
귀하께서 채무자와 상의하시어 년 월 일까지 납부하도록
협조하여 주시기 바랍니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

납부독촉장(제2차, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 납부하셔야 할 할부원리금의 납부기일이 지나
납부독촉을 한 바 있음에도 아직까지 납부하지 않아 연체이자
추가되었음을 통지하오며 재차 독촉하니 년 월 일 까지
납부하여 주시기 바랍니다.

추가: 납부기한이 경과된 납부고지서로는 납부할 수 없사오니, 우리
공사 지사에서 납부일까지 연체이자 포함된 납부고지서를 재발급
받아 농·수협중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여 주시기
바랍니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :

전화(☎) :

납부독촉장(제2차, 임차료)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 납부하셔야 할 임차료의 납부기일이 이미 지나 납부 독촉을 한 바 있음에도 아직 납부하지 않아 재차 독촉하오니
년 월 일까지 조속히 납부하여 주시기 바랍니다.

추가: 납부기한이 경과된 납부고지서로는 납부할 수 없사오니, 우리 공사 지사에서 납부일까지 연체이자가 포함된 납부고지서를 재발급 받아 농·수협 중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여 주시기 바랍니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법
임차료×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제2차-보증인용, 임차료)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 보증하신 농지에 대한 임차료에 대해 이미 납부 독촉하였음에도 채무자가 아직까지 납부치 않고 있어 귀하께서도 보증인의 책임을 지게 되오니 채무자와 상의하시어 년 월 일까지 납부토록 협조하여 주시기를 거듭 요청합니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

임차료×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제2차-보증인용, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 보증하신 농지교환·분합사업 할부원리금에 대하여 이미 납부 독촉하였음에도 아직까지 납부치 않고 있어 귀하께서도 보증인의 책임을 지게 되오니 채무자와 상의하시어 년 월 일까지 납부하도록 협조하여 주시기를 거듭 요청합니다.

다 음

계약일

지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

납부독촉장(제3차, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 납부하셔야 할 할부원리금에 대해 이미 수차에 걸쳐 납부독촉을 하였음에도 아직까지 납부치 않아 3차 독촉하니 년 월 일 까지 납부하여 주시기 바랍니다.

만일, 년 월 일까지 납부치 않을 때에는 본의는 아니오나 귀하와 우리 공사간에 체결한 계약서에 의거 기한이익(장기 할부상환 혜택)이 상실됨을 알려드립니다.

기한이익이 상실되면 미상환할부잔액 전부를 일시에 납부하여야 함은 물론 연체이자 대상액도 미상환잔액 전체에 대하여 부과됨을 알려드립니다.

추가: 납부기한이 경과된 납부고지서로는 납부할 수 없사오니, 우리 공사 지사에서 납부일까지 연체이자에 포함된 납부고지서를 재발급 받아 농·수협중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여 주시기 바랍니다.

다 음

계약일
지원동지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법
할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제3차, 임차료)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 납부하셔야 할 임차료의 납부기일이 경과하여 이미 2차에 걸쳐 납부를 독촉한 바 있음에도 아직 납부하지 않아 3차 독촉하오니 년 월 일까지 조속히 납부하여 주시기 바랍니다.

추가: 납부기한이 경과된 납부고지서로는 납부할 수 없사오니, 우리 공사 지사에서 납부일까지 연체이자가 포함된 납부고지서를 재발급 받아 농·수협 중앙회 시·도지회, 지점 및 회원조합에 납부하여 주시기 바랍니다.

다 음

계약일
지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연 체 이 자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 % /년
계			

※ 연체이자 산정방법
임차료×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제3차-보증인용, 임차료)

귀하

안녕하십니까 ?

귀하께서 보증하신 농지에 대한 임차료를 납부기일이 경과하여
2차에 걸쳐 채무자에게 납부 독촉하였음에도 아직까지 납부하지
않고 있어 귀하께서도 보증인의 책임을 지게 되오니 채무자와
상의하시어 년 월 일까지 조속히 납부토록 협조하여 주시기를
거듭 요청합니다.

다 음

계약일
지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
임 차 료		년 월 일	
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법
임차료×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 의일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :
전화(☎) :

납부독촉장(제3차-보증인용, 할부원리금)

귀하

안녕하십니까?

귀하께서 보증하신 농지교환·분합사업 할부원리금을 납부
기일이 경과하여 2차에 걸쳐 채무자에게 납부 독촉하였음에도
아직까지 납부치 않고 있어 귀하께서도 보증인의 책임을 지게
되오니 채무자와 상의하시어 년 월 일까지 납부하도록
협조하여 주시기를 거듭 요청합니다.

만일, 년 월 일까지 납부치 않을 때에는 본의는 아니으나
채무자와 우리 공사간에 체결한 계약서에 의거 기한이익
(장기 할부상환 혜택)이 상실됨을 알려드립니다.

기한이익이 상실되면 미상환할부잔액 전부를 일시에 납부하여야
함은 물론 연체이자 대상액도 미상환잔액 전체에 대하여 부과됨을
알려드립니다.

다 음

계약일
지원농지

구 분	금 액	납부기일 및 계산근거	비 고
할부원금		년 월 일	
정상이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
연체이자		년 월 일부터 년 월 일까지	이 율 %/년
계			

※ 연체이자 산정방법

할부원금×연체이자율(%)×연체일수(납부기한 익일부터 납부일까지)÷365

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :
전화(☎) :

기한의 이익 상실 통지서

귀하

귀하가 납부하셔야 할 할부원리금등에 대하여는 3차에 걸쳐 독촉 하였음에도 불구하고 납부되지 않아 귀하와 우리 공사간에 체결한 계약서에 의거 년 월 일부터 기한의 이익이 상실되었기에 통지하오니 아래 기일까지 미상환 할부잔액 전부를 상환하여 주시기 바라며, 기한의 이익 상실일부터 미상환잔액 전체에 대하여 연체이자가 부과되었음을 통지합니다.

만일, 아래 기일까지 상환하지 않을 때에는 본의는 아니으나 계약이 해제되거나 귀하의 농지에 대한 임의경매 등 법적조치가 됨을 양지하시기 바라며, 상기 기한의 이익을 부활하고자 하는 경우에는 아래의 납부기일 전일까지 우리 공사 지사에 문의하시기 바랍니다.

※ 계약해지 또는 법적조치 등을 유예하고자 할 경우에는 년 월 일까지 우리 공사 지사에 유예신청을 하셔야 합니다.

다 음

1. 내 용 (단위:원)

구 분	상 환 약정일	상 환 대 상 액			
		미상환잔액	이 자	연체이자	계

2. 약정 위반사항 :

3. 납부기일 : 년 월 일

4. 이 자 율 : 년 월 일부터 상환기일까지 일(년 %)

5. 연체이자 : 상환약정일 경과후부터 상환일까지 일(년 %)
(연체대상액 : 기한의 이익 상실전은 할부원금, 후는 미상환 잔액전체)

6. 계약일

7. 지원농지 :

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 인

주 소 :

전화(☎) :

기한의 이익 상실 통지서(보증인용)

귀하

귀하가 보증하신 할부원리금등에 대하여는 3차에 걸쳐 독촉 하였음에도 불구하고 납부되지 않아 채무자와 우리 공사간에 체결한 계약서에 의거 년 월 일부터 기한이익이 상실되었기에 통지하오니 채무자와 상의하시어 아래 기일까지 미상환 할부잔액 전부를 상환하여 주시기 바라며, 기한이익 상실일부터 미상환잔액 전체에 대하여 연체이자가 부과 되었음을 통지합니다.

다 음

1. 내 용 (단위:원)

구 분	상 환 약정일	상 환 대 상 액			
		미상환잔액	이 자	연체이자	계

2. 약정 위반사항 :

3. 납부기일 : 년 월 일

4. 이 자 율 : 년 월 일부터 상환기일까지 일(년 %)

5. 연체이자 : 상환약정일 경과후부터 상환일까지 일(년 %)
(연체대상액 : 기한이익 상실전은 할부원금, 후는 미상환 잔액전체)

6. 계약일

7. 지원통지 :

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 인

주 소 :

전화(☎) :

계약해지 예고 통지서

귀하

귀하가 납부하셔야 할 임차료에 대하여 수차에 걸쳐 납부 독촉을 하였음에도 불구하고 지금까지 납부하지 않고 있습니다.

년 월 일까지 납부하지 않으시면 귀하와 우리 공사간에 체결한 임대차계약서 제 조 제 항에 의거 년 월 일자로 계약이 해지되거나 년 월 일부로 법적조치가 됨을 양지하시기 바랍니다.

본 통지에 관하여 귀하께서 채무변제 의사가 있으시면 우리 공사 아래 지사로 연락하여 주시기 바랍니다.

※ 계약해지 또는 법적조치 등을 유예하고자 할 경우에는 년 월 일까지 우리 공사 지사에 유예신청을 하셔야 합니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :

전화(☎) :

계약해지 예고 통지서(보증인용)

귀하

귀하께서 보증하신 에 대한 임차료에 대해 이미 수차에 걸쳐 채무자에게 납부독촉을 하였음에도 지금까지 납부하지 않고 있습니다.

귀하께서 보증하신 채무자가 년 월 일까지 납부하지 않으 시면 채무자와 우리 공사간에 체결한 임대차계약서 제 조 제 항에 의거 년 월 일자로 계약이 해지되거나 년 월 일부로 법적조치를 착수할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 통지에 관하여 귀하께서 채무변제 의사가 있으시면 우리 공사 아래 지사로 연락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

<붙임 20>

원리금 상환(유예)신청서

1. 신 청 인

주 소		전 화 (휴대폰)	
성 명		주민등록번호	

2. 원리금 상환 연기대상 채무

지원일	지원액 (A)	기회수액 (B)	연기대상금액					채권잔액 (A-B)
			약정일	원금	이자	연체	계	

3. 납부예정일 :

4. 농가 소유(자산) 농지 내역

농지소재지				면적	자산가치		담보권 및 보전조치유무 (자세히 기록)
시군	읍면	리	지번		공시지가 (㎡)	실거래가 (㎡)	

5. 농가부채내역(공사 상환대상 제외): 첨부

※ 농·수·축협 등 금융기관 발급자료 첨부

기금사업 채권관리규정 제6조3항에 의거 원리금 상환유예(연기)를 신청합니다.

20 . . .

신청인 : (인)

한국농어촌공사 사장 귀하

계약 해제 통지서

귀하

귀하가 납부하셔야 할 할부원리금등에 대하여는 이미 수차에 걸쳐 납부독촉을 하였음에도 불구하고 납부하지 않아 본의는 아니으나 귀하와 우리 공사간에 체결한 계약서에 의거 년 월 일부로 계약이 해제되었음을 통지하오니 년 월 일 까지 소유권을 이전하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 인

주 소 :

전화(☎) :

법적조치 착수 통지서

귀하

귀하가 납부하셔야 할 할부원리금에 대하여 수차에 걸쳐
납부독촉을 하였음에도 불구하고 지금까지 납부하지 않아
부득이 년 월 일부로 에 관한 법적조치에
착수하였음을 통지합니다.

본 법적조치에 관하여 귀하께서 채무변제 의사가 있으시면
우리 공사 아래 지사로 연락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :

전화(☎) :

계약 해지 통지서(채무자용)

귀하

귀하가 납부하셔야 할 임차료에 대해서는 이미 수차에 걸쳐 납부독촉을 하였음에도 불구하고 납부하지 않아 귀하와 우리 공사간에 체결한 임대차계약서 제 조 제 항에 의거 년 월 일자로 계약이 해지되었으니, 년 월 일까지 미납부 임차료를 납부하는 동시에 당해농지를 인도하여 주시기 바랍니다.

만일, 이를 이행하지 않을 시에는 동계약서 제 조에 의거 손해배상을 하여야 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

계약해지 사실 통지서(보증인용)

귀하

귀하께서 보증하신 농지에 대한 임차료 납부를 이미 수차에 걸쳐 채무자에게 납부독촉을 하였음에도 불구하고 납부하지 않아 임대차계약서 제 조 제 항에 의거 년 월 일자로 계약해지조치를 취하였음을 알려드립니다.

그러하오니 채무자가 미납한 임차료를 년 월 일까지 대납하시어 손해배상등 법적책임을 지는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

법적조치 착수 통지서(채무자용)

귀하

귀하가 납부하셔야 할 임차료에 대하여 수차에 걸쳐 납부
독촉을 하였음에도 불구하고 지금까지 납부하지 않아
부득이 년 월 일부로 에 관한 법적조치에
착수하였음을 통지합니다.

본 법적조치에 관하여 귀하께서 채무변제의사가 있으시면
우리 공사 아래 지사로 연락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ㉠

주 소 :

전화(☎) :

법적조치 착수 통지서(보증인용)

귀하

귀하께서 보증하신 에 대한 임차료에 대해 이미 수차에
걸쳐 채무자에게 납부독촉을 하였음에도 납부하지 않아 부득이
년 월 일부로 법적조치에 착수하였음을 통지합니다.

본 법적조치에 관하여 귀하께서 채무변제 의사가 있으시면
우리 공사 아래 지사로 연락하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

한 국 농 어 촌 공 사 ○ ○ 지 사 장 ①

주 소 :

전화(☎) :

<붙임 27>

이자계산 기준(약정기한 내 납부인 경우)

사 업 별	납 부 구 분		기산일	만료일	이율	비 고
매매,교환·분합	당해연도 할부금		계약일 또는 전회차 납부일 익일	납부일 전일	상환약정서상의 이율	
	미상환잔액		계약일 또는 전회차 납부일 익일	납부일 전일	상환약정서상의 이율	
	미상환잔액	합의에 의한 재매입	계약일 또는 전회차 납부일 익일	소유권이전에 관한 서류 일체를 접수한 전일	“	
		농지전용		전용동의일 전일	“	
		농지수용		수용농지대금 납부 전일	“	

※ 약정에 의한 정상고지 만료일은 당해 약정일까지로 한다.

이자계산 기준(연체가 되었을 경우)

사업별	유 형	부과대상금액	기산일	만료일	이율
매매, 교환 · 분합	거치기간중 연체시	당해 거치기간 이자	상환약정일	상환일	제20호에 의한 연체이율 적용
	기한의 이익 상실전	당해년도 할부원금	기상환약정일 익일	상환일 또는 기한의 이익 상실일 전일	“
	기한의 이익 상실후	당해년도 할부원금	기상환약정일 익일	기한의 이익 상실일 전일	“
		미상환잔액 전체 -(당해년도할부원금)	기상환약정일 익일	기한의 이익 상실일 전일	상환약정서상의 이율
		미상환원금잔액 전체	기한의 이익 상실일	상환일	제20호에 의한 연체이율 적용
	기한의 이익 부활	당해년도 할부원금	기상환약정일 익일	상환일	“
	담보권 실행	당해년도 할부원금	기상환약정일 익일	기한의 이익 상실일 전일	“
		미상환잔액 전체 -(당해년도할부원금)	기상환약정일 익일	기한의 이익 상실일 전일	상환약정서상의 이율
		미상환원금잔액 전체	기한의 이익 상실일	배당금 지급일	제20호에 의한 연체이율 적용
	전용·수용	편입면적/총면적 ×미상환잔액	납부고지서상의 납부일 익일	상환일	“
임대차	-	당해년도 할부원금	상환약정일 익일	상환일	“

<붙임 29>

손해배상금 및 위약금의 적용기준(거짓 등)

사업별	적용대상금액	기산일	만료일	이율
매매, 임대차, 교환·분합	당초 지원금	자금지원일	상환일	계약서상의 이율 또는 15%

<붙임 30>

손해배상금 및 위약금의 적용(계약위반 등)

사업별		적용대상금액	기산일	만료일	이율
매매, 교환·분합		기산일시점의 미상환잔액	위반일 또는 위반사실을 안 날	상환일	계약서상의 이율 또는 15%
임대차	농지소유자	선지급 임차료 중 잔여기간에 해당하는 임차료 전액	임차료지급일	상환일	계약서상의 이율 또는 15%
	임차농업인	기산일시점의 임차료	위반일 또는 위반사실을 안 날	상환일	계약서상의 이율 또는 15%

※ 단 ① 합의에 의해 소유권을 회수할 경우에는 소유권이전에 관한 서류일체를 접수한 전일을 만료일로 한다.

② 판결에 의해 소유권을 회수할 경우에는 확정판결일을 만료일로 한다.

연체·불건전채권 관리현황(채권분임관리자)

(년 월 일 현재)

1. 연체채권 회수현황

지역본부(지사)명 :

(단위 : 원)

구 분	합 계				농 지 매 매				농 지 임 대 차				농지교환·분합			
	건수	원 금	이 자	계	건수	원 금	이 자	계	건수	원 금	이 자	계	건수	원 금	이 자	계
1. 연 체 발 생 액																
가. 연 체 채 권																
나. 불 건 전 채 권																
2 연 체 회 수 액																
가. 연체 채권 회수																
나. 불건전채권회수																
3. 연 체 미 회 수 액																
가. 연체채권미회수																
나. 불건전채권미회수																

※ 기한이익 상실 이후는 미상환잔액으로 표시하되 할부원금은 ()내서 표시

[지역본부(지사)명 :]

(단위 : 원)

[illegible]

※ 보증인이 있는 채권은 성명 하단에 연대보증인을 ()로 표기함.

3. 불건전채권 개인별 미회수 사유서

[지역본부(지사명 :]

(단 위 : 원)

지 사 명		채무자 성명		미 회 수 액	원 금	
					이 자	
미 회 수 사 유						
대 책						

(년 월 일 현재)

(단위 : 백만 원)

[illegible]

2. 법적조치 보류 내역

(단위 : 천 원)

[illegible]

3. 연체 및 불건전 유형별 내역

[illegible]